Bundesgesetzblatt

Teil I

2026 **Ausgegeben zu Bonn am 21. Oktober 2026** **Nr. 310**

Verordnung zur Neuregelung des Rechts über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Teilen für diese Fahrzeuge

Vom 14. Oktober 2026

Das Bundesministerium für Verkehr und das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit verordnen aufgrund des § 6 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 Nummer 1, 3 Buchstabe a und c sowie Nummer 7, Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 142) geändert worden ist,

und

das Bundesministerium für Verkehr verordnet aufgrund des § 6 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 Nummer 1, 3 Buchstabe a und c sowie Nummer 7, Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 5, § 6a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 sowie des § 24 Absatz 2 Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes,

jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131):

Artikel 1

Verordnung über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Fahrzeugen und Fahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Fahrzeug-Genehmigungs-und-Marktüberwachungs-Verordnung – FGMV)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörde

§ 3 Berichtspflichten

Abschnitt 2

Genehmigungsverfahren

§ 4 Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie
§ 5 Nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge
§ 6 EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung
§ 7 Erklärungen und Prüfungsergebnisse im Genehmigungsverfahren
§ 8 Inbetriebnahme und Bereitstellen auf dem Markt von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten

Abschnitt 3

Technische Dienste

§ 9 Benennungsregeln
§ 10 Befugnisse der Genehmigungsbehörde gegenüber dem Technischen Dienst
§ 11 Freistellungsklausel

Abschnitt 4

Marktüberwachung

§ 12 Befugnisse der Marktüberwachungsbehörde
§ 13 Pflichten der Wirtschaftsakteure

Abschnitt 5

Weitere Befugnisse der Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörde

§ 14 Sonstige Anordnungen und Maßnahmen der Genehmigungsbehörde und der Marktüberwachungsbehörde
§ 15 Weiterleitung von Informationen

Abschnitt 6

Ordnungswidrigkeiten

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 17 Vorrang von Vorschriften

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Inbetriebnahme, das Bereitstellen auf dem Markt und die Marktüberwachung von

1. Fahrzeugen und Fahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2018/858,
2. zwei- oder drei- und vierrädrigen Fahrzeugen sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013,
3. land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) Nr. 167/2013.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für

1. die nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigung von Fahrzeugen mit ausschließlicher Gültigkeit im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 45 der Verordnung (EU) 2018/858 sowie
2. die Genehmigung, die Inbetriebnahme und das Bereitstellen auf dem Markt von Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten im Sinne des Artikels 50 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/858, für die eine Genehmigung oder eine Bauartgenehmigung nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorliegt.

§ 2

Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörde

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat seine ihm zugewiesenen Aufgaben als Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörde unter Wahrung einer strikten Trennung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und Funktionen innerhalb voneinander unabhängiger Organisationsstrukturen wahrzunehmen.

§ 3

Berichtspflichten

(1) Die Genehmigungsbehörde hat jährlich einen Bericht über die im Vorjahr erteilten Typgenehmigungen sowie über die erteilten EU-Fahrzeugeinzelgenehmigungen zu erstellen und auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

(2) Die Marktüberwachungsbehörde hat jährlich einen Bericht über ihre Marktüberwachungstätigkeiten des Vorjahres zu erstellen und auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

Abschnitt 2

Genehmigungsverfahren

§ 4

Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist zuständig für die Erteilung der Genehmigung nach Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024, Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 für die Inbetriebnahme und das Bereitstellen auf dem Markt von Fahrzeugen aus einer auslaufenden Serie. Es hat die Einhaltung der höchstzulässigen Stückzahlen zu überwachen.

§ 5

Nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge

(1) Die Genehmigungsbehörde ist zuständig für die Erteilung der nationalen Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge nach

1. Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
2. Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
3. Artikel 37 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024.

Der Einhaltung einzelner oder mehrerer der Anforderungen der in Satz 1 genannten Verordnungen bedarf es nicht, soweit der Fahrzeugtyp folgende Anforderungen erfüllt:

1. im Falle von Satz 1 Nummer 1 die entsprechenden Anforderungen der Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs- und-Betriebs-Verordnung oder
2. im Fall von Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 die entsprechenden Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

(2) Der Genehmigungsinhaber hat die Genehmigungsbehörde unverzüglich über jede Änderung der technischen Angaben, auf deren Grundlage die Typgenehmigung erteilt wurde, zu unterrichten. Die Genehmigungsbehörde hat zu entscheiden, ob diese Änderung eine Änderung der erteilten nationalen Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge erfordert. Die Genehmigungsbehörde kann im Verfahren nach Satz 2 Kontrollen oder Prüfungen vornehmen oder anordnen. Ist die Genehmigungsbehörde der Auffassung, dass die Änderung der technischen Angaben durch eine Änderung der erteilten Typgenehmigung nicht erfasst werden kann, hat die Genehmigungsbehörde die Änderung der erteilten Typgenehmigung abzulehnen und den Genehmigungsinhaber aufzufordern, eine neue Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge zu beantragen.

(3) Der Genehmigungsinhaber ist verpflichtet, für jedes Fahrzeug, das einem genehmigten Typ entspricht, eine Datenbestätigung auszufüllen und diese dem Fahrzeug beizufügen. Für die Datenbestätigung gilt § 20 Absatz 3a und 3b der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechend.

§ 6

EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung

Das EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigungsverfahren darf nicht zur Umgehung der Anforderungen, die für die Genehmigung von in Serie oder in Kleinserie hergestellten Fahrzeugen gelten, in Anspruch genommen werden.

§ 7

Erklärungen und Prüfungsergebnisse im Genehmigungsverfahren

(1) Der Hersteller darf im Genehmigungsverfahren zur Erlangung

1. der EU-Typgenehmigung nach
   a) Artikel 26 Absatz 2 oder Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
   b) Artikel 29 Absatz 1 oder Artikel 31 Absatz 1 oder 2 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
   c) Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 oder 2 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024,
2. der Genehmigung für Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie nach § 4 Satz 1,
3. der nationalen Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder
4. der EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14 Mai 2024

keine falschen Erklärungen zu den in Satz 2 genannten Antragsunterlagen abgeben. Antragsunterlagen nach Satz 1 sind:

1. die Beschreibungsmappe nach
   a) Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
   b) Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
   c) Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024,
2. die Typgenehmigungsbögen nach
   a) Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
   b) Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
   c) Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024.

(2) Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach Absatz 1 Satz 1 ist die Richtigkeit der Prüfungsergebnisse sicherzustellen durch

1. den Hersteller in den von einem Technischen Dienst für ihn durchgeführten Prüfungen und
2. den Technischen Dienst in den von ihm durchgeführten Prüfungen.

(3) Sonstige Vorschriften hinsichtlich der Richtigkeit von Angaben, Erklärungen, Unterlagen und Dokumentationen bleiben unberührt.

§ 8

Inbetriebnahme und Bereitstellen auf dem Markt von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten

Die Wirtschaftsakteure dürfen ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit nur dann in Betrieb nehmen oder auf dem Markt bereitstellen, wenn die Anforderungen nach den Sätzen 2 und 3 erfüllt sind und

1. für das Fahrzeug Folgendes vorliegt:
   a) eine gültige Typgenehmigung nach
      aa) Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
      bb) Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
      cc) Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024,
   b) eine gültige Genehmigung für Fahrzeuge aus einer auslaufenden Serie nach § 4 Satz 1,
   c) eine gültige nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder
   d) eine gültige EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024 oder

2. für das System, das Bauteil oder die selbstständige technische Einheit eine gültige Typgenehmigung vorliegt nach
   a) Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024,
   b) Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder
   c) Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024.

An dem Bauteil oder der selbstständigen technischen Einheit muss die für die jeweilige Typgenehmigung vorgeschriebene Kennzeichnung aufgebracht sein. Dem Fahrzeug muss eine Übereinstimmungsbescheinigung beigefügt sein, sofern eine solche vom Hersteller auszustellen ist.

Abschnitt 3

Technische Dienste

§ 9

Benennungsregeln

(1) Vor der Benennung eines Technischen Dienstes hat die Genehmigungsbehörde auch dann die Einhaltung der für die Benennung notwendigen Anforderungen nach Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/858, Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 oder Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu überprüfen, wenn die Bewertung des Technischen Dienstes durch eine nationale Akkreditierungsstelle erfolgt.

(2) Für die Benennung der Technischen Dienste hat die Genehmigungsbehörde Verfahrensabläufe zu erstellen und eine Übersicht über die Regeln und Anforderungen für die Benennung auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Die Genehmigungsbehörde hat die erstellte und vervollständigte Bewertungsprüfliste nach Artikel 73 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

(4) Der Technische Dienst ist bei Aufforderung durch die Genehmigungsbehörde verpflichtet, zu statistischen Zwecken Angaben über seinen Betrieb zu machen.

§ 10

Befugnisse der Genehmigungsbehörde gegenüber dem Technischen Dienst

(1) Auf Verlangen der Genehmigungsbehörde hat der Technische Dienst zur Durchführung dieser Verordnung oder sonstiger typgenehmigungsrechtlicher Vorschriften Prüfungsergebnisse, Dokumente über Prüfungen, Berichte oder Proben vorzulegen. Die Vorlage hat unentgeltlich zu erfolgen.

(2) Der Technische Dienst hat Vor-Ort-Begehungen durch die Genehmigungsbehörde zu ermöglichen und zu dulden.

(3) Die Genehmigungsbehörde und die von ihr beauftragten Personen sind befugt, zu den üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten die Geschäftsräume und Betriebsgrundstücke des Technischen Dienstes zu betreten sowie Produktproben zu entnehmen und Muster sowie Unterlagen, Informationen und andere technische Spezifikationen, einschließlich der Software und der Algorithmen, einzusehen und deren Aushändigung zu verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Verordnung oder sonstiger typgenehmigungsrechtlicher Vorschriften erforderlich ist.

§ 11

Freistellungsklausel

Ein benannter Technischer Dienst hat die Bundesrepublik Deutschland und die Länder von allen Ansprüchen Dritter wegen Schäden, die durch die Ausübung der mit der Benennung übertragenen Befugnisse verursacht werden, freizustellen.

Abschnitt 4

Marktüberwachung

§ 12

Befugnisse der Marktüberwachungsbehörde

(1) Die Marktüberwachungsbehörde ist befugt, von den Wirtschaftsakteuren Auskünfte zu verlangen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Marktüberwachung erforderlich sind.

(2) Soweit es zur Erfüllung der Marktüberwachungsaufgaben erforderlich ist, sind die Marktüberwachungsbehörde und die von ihr beauftragten Personen befugt,

1. zu den üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten Geschäftsräume und Betriebsgrundstücke der Wirtschaftsakteure zu betreten, in oder auf denen im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Wirtschaftsakteure Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten hergestellt oder erstmals verwendet werden, zum Zweck der Bereitstellung auf dem Markt lagern oder ausgestellt sind,
2. die in Nummer 1 genannten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten zu besichtigen, zu prüfen oder prüfen zu lassen sowie insbesondere zu diesem Zweck in Betrieb nehmen zu lassen, und
3. Produktproben zu entnehmen und Muster sowie Unterlagen, Informationen und andere technische Spezifikationen, einschließlich der Software und der Algorithmen, einzusehen und deren Aushändigung zu verlangen.

Die Produktproben, Muster, Unterlagen, Informationen und andere technische Spezifikationen sind der Marktüberwachungsbehörde und den von ihr beauftragten Personen unentgeltlich und dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Werden an Produktproben und Mustern keine zerstörenden Prüfungen vorgenommen, sind sie an den Wirtschaftsakteur zurückzugeben, sobald sie zur Marktüberwachung nicht mehr benötigt werden. Die Marktüberwachungsbehörde hat Schäden, welche mit der jeweiligen Prüfung der Produktproben und Muster üblicherweise einhergehen, nicht zu ersetzen. Für Schäden, welche außerhalb der Prüfungen auftreten, haftet die Marktüberwachungsbehörde nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

(3) Die Marktüberwachungsbehörde ist zum Zwecke der Vornahme physischer Überprüfungen anhand angemessener Stichproben befugt, Produktproben unter Einsatz eines Mitarbeiters der Marktüberwachungsbehörde unter falscher Identität (Verdeckter Käufer) zu erwerben. Für von einem Verdeckten Käufer erworbene Produktproben kann die Behörde die Erstattung des Kaufpreises verlangen, wenn sich die Produktprobe bei der Prüfung als nicht rechtskonform erwiesen hat.

§ 13

Pflichten der Wirtschaftsakteure

(1) Die Wirtschaftsakteure sind verpflichtet, die Anordnungen und Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörde und der von ihr beauftragten Personen, insbesondere solche nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, zu dulden und ihnen nachzukommen sowie die Marktüberwachungsbehörde und die von ihr beauftragten Personen bei der Durchführung der Marktüberwachungsmaßnahmen zu unterstützen.

(2) Die Wirtschaftsakteure haben der Marktüberwachungsbehörde und den von ihr beauftragten Personen auf Verlangen unentgeltlich die Auskünfte, Informationen, Produktproben, Muster, Unterlagen und andere technische Spezifikationen, einschließlich der Software und der Algorithmen, die zur Erfüllung ihrer Marktüberwachungsaufgaben erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. Die Wirtschaftsakteure haben der Marktüberwachungsbehörde auf Verlangen den Zugang zu allen Fahrzeugsteuergeräten und -funktionen in einer Form, die das Auslesen und die Auswertung der darin gespeicherten Daten ermöglicht, zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Wirtschaftsakteure haben uneingeschränkt mit der Marktüberwachungsbehörde bei Vorkehrungen zusammenzuarbeiten, durch die die Gefahren abgewendet oder gemindert werden, die durch von ihnen auf dem Markt bereitgestellte Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten verursacht werden.

Abschnitt 5

Weitere Befugnisse der Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörde

§ 14

Sonstige Anordnungen und Maßnahmen der Genehmigungsbehörde und der Marktüberwachungsbehörde

(1) Die Genehmigungsbehörde ist befugt, die Anordnungen und Maßnahmen im Sinne von Artikel 31 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/858 zur EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung zu treffen, die zur Beseitigung eines festgestellten Verstoßes erforderlich sind. Sie ist insbesondere befugt, eine EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nachträglich mit Nebenbestimmungen zu versehen oder sie ganz oder teilweise zu widerrufen oder zurückzunehmen.

(2) Die Wirtschaftsakteure dürfen ein Teil oder eine Ausrüstung nach Artikel 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024, Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 nur dann in Betrieb nehmen oder auf dem Markt bereitstellen, wenn sie für das Teil oder die Ausrüstung

1. über eine Autorisierung nach Artikel 56 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024, Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder Artikel 46 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 verfügen oder
2. im Fall des Artikels 56 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/858 in der Fassung vom 14. Mai 2024, des Artikels 51 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 oder des Artikels 46 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 in der Fassung vom 23. Oktober 2024 nach nationalen Bestimmungen dazu befähigt sind.

Satz 1 gilt nicht, soweit Artikel 55 Absatz 5 Unterabsatz 1 oder Absatz 6 Satz 1 der Verordnung (EU) 2018/858, Artikel 50 Absatz 3 Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 oder Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 Ausnahmen von dem Erfordernis einer Autorisierung vorsehen. Zuständig für die Erteilung der Autorisierung von Teilen und Ausrüstungen, von denen eine ernste Gefahr für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann, ist das Kraftfahrt-Bundesamt als Genehmigungsbehörde.

(3) Die Marktüberwachungsbehörde ist befugt, die erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die zur Beseitigung eines festgestellten Verstoßes gegen Pflichten nach Absatz 2 Satz 1 oder § 8 erforderlich sind.

§ 15

Weiterleitung von Informationen

(1) Im Typgenehmigungsverfahren und im Rahmen der Marktüberwachung dürfen die Genehmigungsbehörde und die Marktüberwachungsbehörde Informationen, welche sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben von Wirtschaftsakteuren erhalten oder selbst erhoben haben, den folgenden Behörden zum Zweck der Einbeziehung des dort vorhandenen Sachverstands zur Verfügung stellen:

1. dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und
2. der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen.

(2) Die Genehmigungsbehörde und die Marktüberwachungsbehörde dürfen Genehmigungsunterlagen für ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit den in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Behörden zur Verfügung stellen, damit diese Behörden

1. Prüfungen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben durchführen können und
2. Aufgaben im öffentlichen Interesse im Bereich des Verkehrssektors erfüllen können.

Abschnitt 6

Ordnungswidrigkeiten

§ 16

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Straßenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Absatz 2 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass bei einer dort genannten Prüfung das Prüfungsergebnis richtig ist oder
2. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 eine Prüfung, ein Dokument, einen Bericht oder eine Probe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Straßenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 eine falsche Erklärung abgibt oder
2. entgegen § 13 Absatz 2 eine Auskunft, eine Information, eine Produktprobe, ein Muster, eine Unterlage oder eine dort genannte Spezifikation oder einen dort genannten Zugang nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c des Straßenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt,
2. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 eine falsche Erklärung abgibt,
3. entgegen § 7 Absatz 2 Nummer 1 nicht sicherstellt, dass bei einer dort genannten Prüfung das Prüfungsergebnis richtig ist oder
4. entgegen § 8 Satz 1 oder § 14 Absatz 2 Satz 1 ein Fahrzeug, ein System, ein dort genanntes Teil, eine selbstständige technische Einheit oder eine dort genannte Ausrüstung in Betrieb nimmt, auf dem Markt bereitstellt, zum Verkauf anbietet, in Verkehr bringt oder veräußert.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 17

Vorrang von Vorschriften

Die Vorschriften dieser Verordnung gehen den Vorschriften der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 126), die zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist, vor.

Artikel 2

Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. August 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
   a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
      aa) In Nummer 10 wird die Angabe „soweit ein Verstoß gegen diese Vorschriften nachgewiesen wird,“ gestrichen.
      bb) In Nummer 13 wird die Angabe „Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung.“ durch die Angabe „Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung,“ ersetzt.
      cc) Nach Nummer 13 wird die folgende Nummer 14 eingefügt:
      „14. die notwendigen Kosten, die im Rahmen von Überprüfungen von Genehmigungsobjekten durch das Kraftfahrt-Bundesamt auf die Einhaltung der Vorschriften entstehen.“

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:

„(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 10 und 14 kann von der Geltendmachung von Auslagen für die Konformitätsprüfung im Einzelfall abgesehen werden, wenn bei der Konformitätsprüfung kein Verstoß festgestellt wurde und die Erstattung von Auslagen für den Gebührenschuldner eine besondere Härte darstellen würde. Satz 1 gilt nicht, wenn die Konformitätsprüfung durch den Gebührenschuldner veranlasst wurde oder Rechtsvorschriften bestimmen, dass der Gebührenschuldner die Kosten der Konformitätsprüfung zu tragen hat."

2. Die Anlage 1. Abschnitt wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift des Unterabschnitts A wird die Angabe „EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung" durch die Angabe „Fahrzeug-Genehmigungs-und-Marktüberwachungs-Verordnung" ersetzt.

b) Gebühren-Nummer 111.1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand" wird die Angabe „EG-Typgenehmigung (Mehrphasen-Typgenehmigung nach §§ 3, 11, 15, 20 EG-FGV)" durch die Angabe „EU-Typgenehmigung (Mehrphasen-Typgenehmigung nach Kapitel III, IV und V der Verordnung (EU) 2018/858, Kapitel IV, V und VI der Verordnung (EU) Nr. 168/2013, Kapitel IV, V und VI der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, § 5 FGMV)" und die Angabe „nach Einzelrichtlinien" durch die Angabe „nach Einzelrechtsakten" ersetzt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro" wird die Angabe „534,00 bis 734,00" durch die Angabe „622,00 bis 842,00" ersetzt.

c) Gebühren-Nummer 111.1.1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand" wird die Angabe „EG-Typgenehmigung (Einphasen-Typgenehmigung nach §§ 3, 11, 15, 20 EG-FGV)" durch die Angabe „EU-Typgenehmigung (Einphasen-Typgenehmigung nach Kapitel III und IV der Verordnung (EU) 2018/858, Kapitel IV und V der Verordnung (EU) Nr. 168/2013, Kapitel IV und V der Verordnung (EU) Nr. 167/2013)" und die Angabe „nach Einzelrichtlinien" durch die Angabe „nach Einzelrechtsakten" ersetzt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro" wird die Angabe „785,00 bis 4 853,00" durch die Angabe „899,00 bis 5 373,00" ersetzt.

d) Nach Gebühren-Nummer 111.1.1 werden die folgenden Gebühren-Nummern 111.1.2 und 111.1.3 eingefügt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„111.1.2	einer EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858	396,00
111.1.3	einer mit einer EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858 gleichzeitig beantragten weiteren EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung aufgrund in etwa gleicher technischer Fahrzeugmerkmale	55,00".

e) Gebühren-Nummer 111.2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand" wird die Angabe „oder amtlichen Bauartgenehmigung (ABG) für Fahrzeugteiletypen sowie einer Erlaubnis oder Genehmigung für selbstständige technische Einheiten, Autorisierung sowie nach Anlagen zur StVZO" durch die Angabe „, nationalen Teiletypgenehmigung oder Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) für Fahrzeugteiletypen, einer Erlaubnis oder Genehmigung für Systeme von Fahrzeugen oder selbstständige technische Einheiten, einer Autorisierung sowie nach Anlagen zur StVZO" ersetzt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro" wird die Angabe „404,00 bis 537,00" durch die Angabe „479,00 bis 626,00" ersetzt.

f) In Gebühren-Nummer 111.2.1 wird in der Spalte „Gebühr Euro" die Angabe „22,00" durch die Angabe „35,00" ersetzt.

g) Gebühren-Nummer 111.3 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand" wird nach der Angabe „Fahrfunktion" die Angabe „oder System- oder Bauteilegenehmigung für autonome Fahrsysteme" eingefügt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro" wird die Angabe „8 925,00 bis 89 240,00" durch die Angabe „2 550,00 bis 89 240,00" ersetzt.

h) Gebühren-Nummer 111.4 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand" wird nach der Angabe „Fahrfunktion" die Angabe „nach Personal- und Sachaufwand je Stunde und Person" eingefügt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro" wird die Angabe „8 925,00 bis 89 240,00" durch die Angabe „49,00 bis 129,00" ersetzt.

i) In Gebühren-Nummer 112.1 wird in der Spalte „Gegenstand" die Angabe „EG-Typgenehmigung" durch die Angabe „EU-Typgenehmigung" ersetzt.

j) In Gebühren-Nummer 112.1.1 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „169,00 bis 179,00“ durch die Angabe „186,00 bis 197,00“ ersetzt.

k) In Gebühren-Nummer 112.1.2 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „340,00 bis 360,00“ durch die Angabe „374,00 bis 396,00“ ersetzt.

l) Gebühren-Nummer 112.1.3 wird durch die folgende Gebühren-Nummer 112.1.3 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„112.1.3	zu einer EU-Typgenehmigung (Einphasen-Typgenehmigung und gemischte Typgenehmigung nach Kapitel III, IV und V der Verordnung (EU) 2018/858, Kapitel IV, V und VI der Verordnung (EU) Nr. 168/2013, Kapitel IV, V und VI der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, § 5 Absatz 1 und § 6 FGMV) für einen Fahrzeugtyp ohne Vorlage aller relevanten Systemgenehmigungen nach Einzelrechtsakten	186,00 bis 2 672,00“.

m) In Gebühren-Nummer 112.2 wird in der Spalte „Gegenstand“ die Angabe „oder amtlichen Bauartgenehmigung (ABG) für Fahrzeugteiletypen sowie zu einer Erlaubnis oder Genehmigung für selbstständige technische Einheiten, Autorisierung sowie nach Anlagen zur StVZO“ durch die Angabe „, nationalen Teiletypgenehmigung oder Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) für Fahrzeugteiletypen, einer Erlaubnis oder Genehmigung für Systeme von Fahrzeugen oder selbstständige technische Einheiten, einer Autorisierung sowie nach Anlagen zur StVZO“ ersetzt.

n) In Gebühren-Nummer 112.2.1 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „125,00 bis 135,00“ durch die Angabe „138,00 bis 149,00“ ersetzt.

o) In Gebühren-Nummer 112.2.2 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „251,00 bis 266,00“ durch die Angabe „276,00 bis 293,00“ ersetzt.

p) In Gebühren-Nummer 112.3 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „22,00“ durch die Angabe „35,00“ ersetzt.

q) Gebühren-Nummer 112.4 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand“ wird nach der Angabe „Fahrfunktion“ die Angabe „oder System- oder Bauteilgenehmigung für autonome Fahrsysteme“ eingefügt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro“ wird die Angabe „4 462,50 bis 44 620,00“ durch die Angabe „1 275,00 bis 44 620,00“ ersetzt.

r) Gebühren-Nummer 112.5 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte „Gegenstand“ wird nach der Angabe „Fahrfunktion“ die Angabe „nach Personal- und Sachaufwand je Stunde und Person“ eingefügt.

bb) In der Spalte „Gebühr Euro“ wird die Angabe „4 462,50 bis 44 620,00“ durch die Angabe „49,00 bis 129,00“ ersetzt.

s) Nach Gebühren-Nummer 112.8 werden die folgenden Gebühren-Nummern 112.9, 112.10 und 112.11 eingefügt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„112.9	Feststellung der Rechtsträgereigenschaft für die Umschreibung von Genehmigungen mit und ohne gegebene Rechtsnachfolge	590,00
112.10	Einmalige Feststellung der Rechtsträgereigenschaft bei Erteilung der EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/858	59,00
112.11	Für andere als in den Gebührennummern 111 bis 112.3 aufgeführte Maßnahmen nach Personal- und Sachaufwand je Stunde und Person	49,00 bis 126,00“.

t) Gebühren-Nummer 114 wird durch die folgenden Gebühren-Nummern 114 und 114a ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„114	Nachprüfung der Produktion sowie in Betrieb befindlicher Genehmigungsobjekte auf Grund einer durch das Kraftfahrt-Bundesamt erteilten Erlaubnis oder Genehmigung	380,00 bis 608,00
114a	Maßnahme nach Artikel 52 Absatz 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) 2018/858, Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013, Artikel 41 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder Verordnung (EU) Nr. 168/2013, § 8 Absatz 2 des Marktüberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 14 FGMV	196,00 bis 1 960,00“.

u) Die Gebühren-Nummern 114.1 und 114.2 werden gestrichen.

v) Nach Gebühren-Nummer 114a wird die Überschrift des Unterabschnitts A Nummer 1a durch die folgende Überschrift ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„**1a.**	**Benennung von Stellen zur Prüfung von Genehmigungsobjekten und von Stellen zur Kontrolle des Qualitätsmanagements bei der Herstellung von Genehmigungsobjekten nach Artikel 68 der Verordnung (EU) 2018/858, Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 oder Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, behördliche Bewertung von Maßnahmen zum Qualitäts- und Sicherheitsmanagement bei der Produktion von Fahrerkarte, Führerschein, Fahrerqualifizierungsnachweis und Zulassungsbescheinigung, Anfangsbewertung und Überprüfung der Übereinstimmung der Produktion sowie zur Bewertung von Verfahren zur Deklaration von CO_2-Emission und Kraftstoffverbrauch**“.	

w) Die Gebühren-Nummern 115 bis 115.4 werden durch die folgenden Gebühren-Nummern 115 bis 115.4.3 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„115	Benennung von Stellen, die Genehmigungsobjekte prüfen oder die Prüfung beaufsichtigen, und von Stellen zur Kontrolle des Qualitätsmanagements bei der Herstellung von Genehmigungsobjekten (einschließlich Bestätigung der Kompetenz der Hersteller von Kleinserienfahrzeug zur Selbstprüfung)	
115.1	Erstbenennung	6 273,00 bis 26 622,00
115.2	Überwachung	2 091,00 bis 16 830,00
115.3	Wiederbenennung	3 009,00 bis 20 094,00
115.4	Nachtrag zur Benennung (Dokumentenänderung)	
115.4.1	Grundgebühr Benennungsurkundenerstellung oder -änderung	55,00
115.4.2	Zusatzgebühr je geändertem Prüfverfahren	30,00
115.4.3	Zusatzgebühr für Änderungen administrativer Angaben	75,00“.

x) Gebühren-Nummer 115.5 wird gestrichen.

y) Gebühren-Nummer 116 wird durch die folgende Gebühren-Nummer 116 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„116	Stundensatz für Leistungen, die außerhalb der von der Gebühren-Nummer 115 erfassten Pflichtaufgaben erbracht werden	102,00“.

z) Die Gebühren-Nummern 116.1 bis 118 werden gestrichen.

3. Die Anlage 1. Abschnitt wird weiter wie folgt geändert:

a) Die Gebühren-Nummern 119 bis 119.4 werden durch die folgenden Gebühren-Nummern 119 bis 119.4.2 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„119	Bewertung von Managementsystemen und vergleichbaren Vorkehrungen bei Herstellern im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens	
119.1	Konformitätsbericht mit Vor-Ort-Begehung für Unternehmen mit einer Fertigungsstätte	1 479,00
119.2	CoP-Nachweisführung in Selbstauskunft	716,00
119.3	Vorprüfung gemäß Recyclingrichtlinie (Erstbewertung)	2 958,00
119.4	Verlängerung der Vorprüfung gemäß Recyclingrichtlinie (Wiederholungsprüfung)	
119.4.1	Verlängerung ohne Vor-Ort-Begehung	816,00 bis 1 122,00
119.4.2	Verlängerung mit Vor-Ort-Begehung	1 836,00 bis 2 142,00“.

b) Gebühren-Nummer 119.6 wird durch die folgenden Gebühren-Nummern 119.6 bis 119.6.2 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„119.6	Bewertung von Herstellern von N_2/N_3-Fahrzeugen hinsichtlich der Verfahren zur Deklaration von CO_2-Emission und Kraftstoffverbrauch	
119.6.1	Erstbewertung	2 448,00
119.6.2	Wiederbewertung vor Ort	1 632,00“.

c) Gebühren-Nummer 119.8 wird durch die folgenden Gebühren-Nummern 119.8 bis 119.8.2 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„119.8	Bewertung von Managementsystemen, deren Begutachtung und Überwachung an Externe vergeben wurde	
119.8.1	Basisbewertung (Bericht und Dokumentation)	1 020,00
119.8.2	Erweiterung/Änderung (einschließlich Dokumentation)	408,00“.

d) Die Gebühren-Nummern 120 bis 120.4 werden gestrichen.

e) Gebühren-Nummer 121 wird durch die folgende Gebühren-Nummer 121 ersetzt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„121	Stundensatz für Leistungen, die außerhalb der von der Gebühren-Nummer 119 erfassten Pflichtaufgaben erbracht werden	102,00“.

f) In Gebühren-Nummer 122 wird in der Spalte „Gegenstand“ die Angabe „120“ durch die Angabe „121“ ersetzt.

g) In Gebühren-Nummer 123.2 wird in der Spalte „Gebühr Euro“ die Angabe „6,70“ durch die Angabe „9,85“ ersetzt.

h) In den Gebühren-Nummern 181.1 und 181.2 wird in der Spalte „Gegenstand“ jeweils die Angabe „Gebührennummern 119.9 und 122“ durch die Angabe „Gebührennummern 116 und 122“ ersetzt.

i) Nach Gebühren-Nummer 186 wird der folgende Unterabschnitt A Nummer 10 eingefügt:

Gebühren-Nummer	Gegenstand	Gebühr Euro
„10.	**Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch die Marktüberwachungsbehörde**	
190	Stundensatz für Überprüfung von Genehmigungsobjekten	52,00 bis 102,50“.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 14. Oktober 2026

Der Bundesminister für Verkehr

Steffen Bilger

Der Bundesminister
für Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit

Carsten Schneider

EU-Rechtsakte:

1. Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/2838 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2838, 7.11.2024) geändert worden ist
2. Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52; L 77 vom 23.3.2016, S. 65; L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 398 vom 11.11.2021, S. 54), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/2838 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/2838, 7.11.2024) geändert worden ist
3. Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1; L 210 vom 11.8.2022, S. 19), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1610 vom 14. Mai 2024 (ABl. L, 2024/1610, 6.6.2024) geändert worden ist



Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz